

Datei: whatsapp/chatverlauf.txt

WhatsApp-Chat-Export (Auszüge) - Asservat 4.2 (Mobiltelefon Peter Schulte, sichergestellt 18.04.2026)
Gesichert am 24.04.2026 durch KHK Vollbrecht, Polizei Kassel, Tgb.-Nr. KS/0091733/2026
Chat: "Kevin Ortmann (Jugendwart)"

=== Auszug 1: 2024 ===

[19.04.2024, 22:36] Kevin Ortmann: Peter die Eltern der E-Jugend fragen wegen der Turnierabrechnung. Kommt da noch was?

[19.04.2024, 22:51] Peter Schulte: Mach ich. Bin grad selbst knapp, hab mir was aus der Vereinskasse geliehen. Zahl ich zurück wenn das Sponsoring vom Autohaus kommt.

[19.04.2024, 22:54] Kevin Ortmann: Aus der Vereinskasse?? Ist das ok so?

[19.04.2024, 22:58] Peter Schulte: Ist doch nur zwischengeparkt. Merkt keiner, ich fuehr das Kassenbuch ja allein. Kommt alles wieder rein.

=== Auszug 2: 2025 ===

[07.03.2025, 19:12] Kevin Ortmann: Die Kasse sieht duenn aus für das Trainingslager. Haben wir genug?

[07.03.2025, 19:20] Peter Schulte: Wird schon. Ich hab noch ein paar Abhebungen offen die ich ausgleichen muss.

[07.03.2025, 19:22] Kevin Ortmann: Welche Abhebungen? Wofür?

[07.03.2025, 19:29] Peter Schulte: Frag nicht so viel. Ich regel die Kasse, das hab ich immer geregelt. Bis Sommer ist alles glatt.

[02.11.2025, 20:41] Peter Schulte: Falls Wolfgang wegen Belegen fragt: sag einfach ich hab viel bar bezahlt. Papierkram ist nicht so meins, das weiß jeder.

Datei: 06_email_akteneinsicht_und_rueckfragen.eml

Von	"RA Dr. Hauke Lenz" <kanzlei@privatpost.de>
An	dezernat@privatpost.de
Kopie	mandat@privatpost.de
Datum	Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000
Betreff	Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Schadensmatrix finalisieren, Arrestanregung prüfen, Belege in echte Ausgaben und ungeklärte Abflüsse trennen und Adhäsionsantrag vorbereiten.

Mit freundlichen Grüßen

RA Dr. Hauke Lenz

Datei: eml/01_kassenpruefer_trautmann_an_vorstand_2026-01-16.eml

Von	Wolfgang Trautmann <w.trautmann.kassenpruefung@t-online.de>
An	"Jutta Melzer (1. Vorsitzende)" <vorsitz@sv-nordpark-kassel.de>
Kopie	Beate Sillge <beate.sillge@gmx.net>
Datum	Fri, 16 Jan 2026 20:47:03 +0100
Betreff	Kassenprüfung 2024/2025 - erhebliche Belegluecke

Liebe Jutta,

Beate und ich haben gestern die Kassenprüfung für die Jahre 2024 und 2025 abgeschlossen. Wir müssen dir leider Folgendes mitteilen.

Auf dem Vereinskonto bei der Kasseler Sparkasse sind in beiden Jahren immer wieder größere Bbeträge bar abgehoben worden, insgesamt 71.500 Euro. Diesen Abhebungen stehen ordnungsgemäße Belege für echte Vereinsausgaben von nur 22.880 Euro gegenüber (Trikots, Turniergebühren, Schiedsrichter, Fahrten, Verbandsabgaben und Ähnliches).

Damit bleibt ein Betrag von 48.620 Euro ohne nachvollziehbaren Beleg. Zusätzlich liegen mehrere Quittungen über zusammen 4.150 Euro vor, die wir nicht anerkennen können: Sie haben kein erkennbares Ausstellerfeld, teils identisches Schriftbild, und eine davon ist eine Dublette zu einer bereits verbuchten Busrechnung.

Das Kassenbuch wurde allein von Peter geführt. Eine Vier-Augen-Kontrolle bei den Abhebungen gab es nicht. Ich halte es für zwingend, dass der Vorstand Peter zeitnah zur Vorlage der fehlenden Belege auffordert und die Sache dokumentiert.

Den ausführlichen Prüfbericht bringe ich zur nächsten Sitzung mit.

Viele Grüße

Wolfgang Trautmann

Kassenprüfer SV Nordpark Kassel e.V.

Von	"Jutta Melzer (1. Vorsitzende)" <vorsitz@sv-nordpark-kassel.de>
An	Peter Schulte <peter.schulte64@web.de>
Datum	Fri, 06 Feb 2026 18:12:44 +0100
Betreff	Aufforderung zur Belegvorlage - Kassenfuehrung 2024/2025

Sehr geehrter Herr Schulte,

wie Ihnen aus der Sondervorstandssitzung vom 02.02.2026 bekannt ist, hat die Kassenprüfung für die Jahre 2024 und 2025 eine erhebliche Belegluecke ergeben. Von insgesamt 71.500 Euro, die in diesem Zeitraum bar vom Vereinskonto abgehoben wurden, sind lediglich 22.880 Euro durch ordnungsgemaesse Belege gedeckt. Ein Betrag von 48.620 Euro ist derzeit ohne Nachweis.

Ich fordere Sie hiermit auf, bis zum 20.02.2026 sämtliche Belege, Quittungen und Nachweise vorzulegen, die die Verwendung der abgehobenen Betraege für den Verein belegen. Bitte ordnen Sie die Belege den einzelnen Barabhebungen zu.

Sollten die Belege nicht oder nicht vollständig vorgelegt werden, wird der Vorstand über weitere Schritte einschließlich einer Strafanzeige und der Geltendmachung eines Rueckzahlungsanspruchs entscheiden müssen.

Mit freundlichen Grüßen

Jutta Melzer
1. Vorsitzende
SV Nordpark Kassel e.V.
Am Auedamm 30, 34121 Kassel

Datei: eml/03_schulte_an_melzer_belege_verloren_2026-02-11.eml

Von	Peter Schulte <peter.schulte64@web.de>
An	"Jutta Melzer (1. Vorsitzende)" <vorsitz@sv-nordpark-kassel.de>
Datum	Wed, 11 Feb 2026 22:39:51 +0100
Betreff	Re: Aufforderung zur Belegvorlage - Kassenfuehrung 2024/2025

Hallo Jutta,

ich weise die Vorwuerfe zurück. Ich habe keinen einzigen Cent für mich genommen. Das Geld ist in den Verein geflossen, jeder Euro.

Das meiste habe ich bar ausgelegt: Schiedsrichter, Turniergebuehren, Trikots, Fahrten der Jugend, Verpflegung bei Heimspielen, Kleinkram für den Platz. Vieles davon lief bar, weil es schnell gehen musste und keiner Vorschuss geben wollte.

Das Problem ist: Ich hatte die Belege in zwei Ordnern zu Hause. Bei meinem Umzug im Herbst ist einer der Ordner verloren gegangen, da waren die meisten Quittungen aus 2024 und 2025 drin. Ich kann die also nicht mehr alle vorlegen. Das heißt aber nicht, dass die Ausgaben nicht echt waren.

Wenn ihr mir nicht glaubt, ist das eure Sache. Ich habe für diesen Verein jahrelang alles gemacht und lasse mich nicht als Dieb hinstellen.

Peter

Datei: eml/04_sparkasse_kontoauskunft_2026-06-02.eml

Von	Kasseler Sparkasse - Vereins- und Firmenkunden <firmenkunden@kasseler-sparkasse.de>
An	"RA Dr. Hauke Lenz" <kanzlei@ra-lenz-kassel.de>
Kopie	"Jutta Melzer (1. Vorsitzende)" <vorsitz@sv-nordpark-kassel.de>
Datum	Tue, 02 Jun 2026 10:19:27 +0200
Betreff	Kontoauskunft Vereinskonto SV Nordpark Kassel e.V. - Barverfügungen 2024/2025

Sehr geehrter Herr Dr. Lenz,

auf die mit Einwilligung des Vereins gestellte Anfrage übersenden wir Ihnen die angeforderte Aufstellung der Barverfügungen vom Vereinskonto des SV Nordpark Kassel e.V. für die Jahre 2024 und 2025.

In diesem Zeitraum wurden dreizehn Barabhebungen mit einem Gesamtbetrag von 71.500,00 Euro getätigt, teils am Geldautomaten, teils am Schalter. Die Schalterverfügungen sind jeweils mit der Unterschrift des damaligen Schatzmeisters, Herrn Peter Schulte, belegt. Die vollständigen Kontoauszüge mit Buchungsdatum, Betrag und Verfügungsart sind als PDF beigelegt und werden zusätzlich per Post an Ihre Kanzlei übersandt.

Weitere Kontovollmachten für Barverfügungen bestanden im genannten Zeitraum nach unseren Unterlagen nicht.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Bierschenk
Vereins- und Firmenkundenberatung
Kasseler Sparkasse
Ständeplatz 1, 34117 Kassel

Datum	Ereignis	Friststatus	Bearbeitungsvermerk
15.01.2026	interne Kassenprüfung stellt Lücke fest	aktenkundig	Differenz von 28460 EUR zwischen Kassenbuch und Bankexport im Prüfprotokoll vermerkt
02.02.2026	Sondervorstandssitzung und Abwahl Schatzmeister	aktenkundig	Originalprotokoll von Vorsitzender und Schriftführer unterzeichnet, Teilnehmerliste beigelegt
20.02.2026	Strafanzeige und Herausgabeverlangen	aktenkundig	Anlagen 1 bis 12 laut Eingangsstempel vollständig, USB-Datenträger separat verwahrt
18.04.2026	Durchsuchung Privatwohnung Schulte	aktenkundig	Laptop und Ordner 2019 bis 2025 sichergestellt, Vereinskassenbelege 2022 fehlen laut Liste
03.06.2026	Bankunterlagen der Vereinskonto vollständig	aktenkundig	CSV-Export und Papierauszüge enden beide am 31.12.2025, Unterkonto Jugend fehlt
12.08.2026	zivilrechtliche Klagefrist im Vorstand beschlossen	aktenkundig	Beschluss nennt Höchstbetrag 32000 EUR, Beauftragungsschreiben noch nicht unterzeichnet
laufend	Akteneinsicht und Nachlieferungen	offen	Neue Buchungen mit Belegnummer, Empfänger, Freigabe und Gegenkonto in die Zahlungsübersicht übernehmen

Datum	Buchungsart	Beschreibung	Belegnummer	Betrag_EUR
12.02.2024	Barabhebung	Bargeldabhebung Geldautomat, Konto SV Nordpark	-	4500.00
18.03.2024	Barabhebung	Bargeldabhebung Geldautomat, Konto SV Nordpark	-	4000.00
22.04.2024	Barabhebung	Bargeldabhebung Schalter, Konto SV Nordpark	-	5500.00
27.05.2024	Barabhebung	Bargeldabhebung Geldautomat, Konto SV Nordpark	-	6000.00
24.06.2024	Barabhebung	Bargeldabhebung Geldautomat, Konto SV Nordpark	-	5000.00
26.08.2024	Barabhebung	Bargeldabhebung Schalter, Konto SV Nordpark	-	6500.00
30.09.2024	Barabhebung	Bargeldabhebung Geldautomat, Konto SV Nordpark	-	5500.00
20.01.2025	Barabhebung	Bargeldabhebung Geldautomat, Konto SV Nordpark	-	6000.00
24.02.2025	Barabhebung	Bargeldabhebung Schalter, Konto SV Nordpark	-	7000.00
31.03.2025	Barabhebung	Bargeldabhebung Geldautomat, Konto SV Nordpark	-	6500.00
28.04.2025	Barabhebung	Bargeldabhebung Geldautomat, Konto SV Nordpark	-	4500.00
26.05.2025	Barabhebung	Bargeldabhebung Schalter, Konto SV Nordpark	-	4000.00
30.06.2025	Barabhebung	Bargeldabhebung Geldautomat, Konto SV Nordpark	-	6500.00
05.03.2024	Barausgabe belegt	Trikotsatz Jugend E/D, Sport Kaudel	R-2024-011	1480.00
14.05.2024	Barausgabe belegt	Turniergebuehren Pfingstturnier 2024, HFV	R-2024-023	950.00
30.06.2024	Barausgabe belegt	Schiedsrichterkosten Rueckrunde 2023/24	R-2024-031	2640.00
12.09.2024	Barausgabe belegt	Fahrtkosten Auswaertsspiele Bus Herbst 2024	R-2024-047	1900.00

Datum	Buchungsart	Beschreibung	Belegnummer	Betrag_EUR
20.10.2024	Barausgabe belegt	Baelle und Trainingsmaterial, Sport Kaudel	R-2024-052	780.00
15.02.2025	Barausgabe belegt	Trikotsatz Herren, Sport Kaudel	R-2025-008	1560.00
22.04.2025	Barausgabe belegt	Turniergebuehren und Meldegelder 2025, HFV	R-2025-019	1100.00
28.06.2025	Barausgabe belegt	Schiedsrichterkosten Rueckrunde 2024/25	R-2025-027	2750.00
30.06.2025	Barausgabe belegt	Fahrtkosten Auswaertsspiele Fruehjahr 2025	R-2025-030	1780.00
10.11.2024	Barausgabe belegt	Verbandsabgaben HFV Saison 2024/25	R-2024-058	1880.00
05.12.2024	Barausgabe belegt	Pokale und Ehrungen Weihnachtsfeier	R-2024-061	620.00
18.03.2025	Barausgabe belegt	Trainingslager Anzahlung Jugend	R-2025-014	1900.00
12.05.2025	Barausgabe belegt	Platzpflege und Kleingeraete	R-2025-022	540.00
20.06.2025	Barausgabe belegt	Erste-Hilfe- und Sanitaetsmaterial	R-2025-026	480.00
15.07.2024	Barausgabe belegt	Getraenke Sommerfest, Getraenke Reinhardt	R-2024-039	1120.00
08.09.2024	Barausgabe belegt	Schiedsrichterkosten Pokalrunde 2024	R-2024-044	1400.00
09.07.2024	Quittung nicht anerkannt	Barauslage Turnier (Quittung ohne Aussteller, identisches Schriftbild)	Q-ohne-Nr	1850.00
14.10.2024	Quittung nicht anerkannt	Fahrtkosten (Dublette zu R-2024-047, identisches Schriftbild)	Q-ohne-Nr	1200.00
03.03.2025	Quittung nicht anerkannt	Bewirtung Bar (Quittung ohne Beleggrund)	Q-ohne-Nr	1100.00

Tabellenblatt: Beweismittel

Beweismittel	Quelle	Belastender Kern	Entlastender Ansatz	Arbeitsauftrag
Kassenbuch	Excel-Export Verein	Fehlbetrag und Barabhebungen	Beleglage teilweise unvollständig	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Sponsoringvertrag	Autohaus Kern	Zweckbindung Jugendtrikots	Zahlungszweck allgemein formuliert	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Quittungen	Belegordner 2024/2025	identisches Schriftbild	einige Leistungen tatsächlich erbracht	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Privattabelle	Laptop Schulte	Spalten Privat und Verein	Kontext erklärungsbedürftig	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Zeugin Melzer	neue Vorsitzende	fehlende Vorstandsbeschlüsse	eigene Kontrollversäumnisse möglich	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren

Tabellenblatt: Verfahrenslinien

Linie	Nutzen	Risiko	Nächster Schritt
Einlassungsoption	kann Strafzumessung und Einstellung fördern	öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage	erst nach Akteneinsicht final entscheiden
Beweisantrag	zwingt Gericht zu Tatsachenkern	bei Ausforschung schwach	konkret mit Beweistatsache formulieren
Verständigung oder Einstellung	schnelle Erledigung möglich	Nebenfolgen und Einziehung beachten	Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen
Schutz- oder Haftfrage	sofortige praktische Wirkung	Beweismaß und Fristen streng	Beschluss und Aktenlage synchronisieren

Datei

Office-Dokument: 01_mandatsnotiz_erstgesprach.docx

Mandatsnotiz Erstgespräch

Amtsgericht Kassel, Schöffengericht Abteilung 42 | Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26

Mandatsziel

SV Nordpark Kassel e.V., vertreten durch die neue Vorsitzende Jutta Melzer benötigt eine schnelle, aber belastbare Einordnung der Lage. Der erste Schritt ist kein Rundumschlag, sondern die Sicherung der fristkritischen Punkte, die Trennung der Rollen und die Entscheidung, ob geschwiegen, vorgetragen oder ein Antrag gestellt wird.

Sofortfragen

- Welche Frist läuft tatsächlich und wodurch wurde sie ausgelöst?
- Welche Originaldaten fehlen noch und wer besitzt sie?
- Welche Einlassung ist bereits aktenkundig oder faktisch erfolgt?
- Welche Nebenfolge droht sofort praktisch zu wirken?

Schadensmatrix finalisieren, Arrestanregung prüfen, Belege in echte Ausgaben und ungeklärte Abflüsse trennen und Adhäsionsantrag vorbereiten.

Beteiligte

Punkt	Inhalt
Beschuldigte oder betroffene Person	Peter Schulte, ehemaliger Schatzmeister
Mandatsbezug	SV Nordpark Kassel e.V., vertreten durch die neue Vorsitzende Jutta Melzer
Gericht	Amtsgericht Kassel, Schöffengericht Abteilung 42
Staatsanwaltschaft	Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26
Verteidigung oder Vertretung	RA Dr. Hauke Lenz, Kassel

Datei

Office-Dokument: 02_sachverhalt_chronologie.docx

Sachverhalt und Chronologie

Amtsgericht Kassel, Schöffengericht Abteilung 42 | Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26

Arbeitsfassung Sachverhalt

Der SV Nordpark Kassel erhielt 2024 und 2025 Sponsoringzahlungen eines lokalen Autohauses und Zuschüsse für die Jugendarbeit. Der frühere Schatzmeister Peter Schulte führte das Kassenbuch allein und hob mehrfach Bargeld ab. Nach seinem Rücktritt fehlen 48.620 Euro. Schulte behauptet, Auslagen für Turniere, Trikots, Fahrten und Schiedsrichter bar bezahlt zu haben.

Die Belegordner enthalten echte Rechnungen, Dubletten und mehrere Quittungen mit identischem Schriftbild. In der Wohnung des Beschuldigten wurden Umschläge mit Bargeld und ein privates Tabellenblatt gefunden. Ein Teil der Beträge floss an die Jugendmannschaft; ein anderer Teil lässt sich nicht zuordnen. Der Vorstand hatte keine klare Vier-Augen-Regel beschlossen.

Die Akte zwingt zur genauen Prüfung von Vermögensbetreuungspflicht, Pflichtverletzung, Vorsatz und Schaden. Für den Verein geht es um Anschlussentscheidungen: Vermögensarrest, Adhäsion, zivilrechtliche Sicherung und zugleich Vermeidung einer vorschnellen öffentlichen Vorverurteilung.

Zeitachse

Spalte 1	Spalte 2
15.01.2026	interne Kassenprüfung stellt Lücke fest
02.02.2026	Sondervorstandssitzung und Abwahl Schatzmeister
20.02.2026	Strafanzeige und Herausgabeverlangen
18.04.2026	Durchsuchung Privatwohnung Schulte
03.06.2026	Bankunterlagen der Vereinskontoen vollständig
12.08.2026	zivilrechtliche Klagefrist im Vorstand beschlossen

Noch offene Widersprüche

- Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?
- Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?
- Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?
- Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?

Datei

Office-Dokument: 03_ermittlungsakte_auszuege.docx

Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

Amtsgericht Kassel, Schöffengericht Abteilung 42 | Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26

Aktenauszug

Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf: Untreue nach Paragraf 266 StGB; Unterschlagungs- und Betrugsprüfung; Einziehung und Vermögensarrest.

Die Ermittlungsakte enthält bereits mehrere belastende Indizien, aber bei einzelnen Beweismitteln fehlen Rohdaten, Sicherungsvermerke oder Anschlussvernehmungen.

Für eine gerichtsfeste Bearbeitung müssen Blattstellen, Dateiherkunft und Beweisrichtung nachgetragen werden. Jede spätere Stellungnahme sollte sichtbar machen, was bewiesen ist, was nur behauptet wird und was noch aufgeklärt werden muss.

Beweismittelübersicht

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
Kassenbuch	Excel-Export Verein	Fehlbetrag und Barabhebungen	Beleglage teilweise unvollständig
Sponsoringvertrag	Autohaus Kern	Zweckbindung Jugendtrikots	Zahlungszweck allgemein formuliert
Quittungen	Belegordner 2024/2025	identisches Schriftbild	einige Leistungen tatsächlich erbracht
Privattabelle	Laptop Schulte	Spalten Privat und Verein	Kontext erklärungsbedürftig
Zeugin Melzer	neue Vorsitzende	fehlende Vorstandsbeschlüsse	eigene Kontrollversäumnisse möglich

Normanker

- Paragraf 266 StGB
- Paragraf 73 StGB
- Paragraf 111e StPO
- Paragraf 403 StPO
- Paragraf 147 StPO

Datei

Office-Dokument: 07_rechtliche_arbeitsnotiz.docx

Rechtliche Arbeitsnotiz

Amtsgericht Kassel, Schöffengericht Abteilung 42 | Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26

Rechtlicher Einstieg

Die Prüfung beginnt mit der Verfahrensrolle und dem konkreten Arbeitsprodukt: Haft, Einstellung, Schutzantrag, Anklageprüfung, Hauptverhandlung oder Rechtsmittel.

Danach werden Tatbestandsmerkmale, subjektiver Tatbestand und Beweisbarkeit getrennt. Eine plausible Verteidigungslinie ersetzt keinen Beweiswertvergleich; eine plausible Anklagehypothese ersetzt keine Lückenanalyse.

- Normanker: Paragraf 266 StGB, Paragraf 73 StGB, Paragraf 111e StPO, Paragraf 403 StPO, Paragraf 147 StPO.

Arbeitsmatrix

- Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?
- Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?
- Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?
- Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?
- Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

Nächster Schritt

Schadensmatrix finalisieren, Arrestanregung prüfen, Belege in echte Ausgaben und ungeklärte Abflüsse trennen und Adhäsionsantrag vorbereiten.

Datei

Office-Dokument: 08_entwurf_verfahrensschritt.docx

Entwurf nächster Verfahrensschritt

Amtsgericht Kassel, Schöffengericht Abteilung 42 | Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26

Entwurfsziel

Schadensmatrix finalisieren, Arrestanregung prüfen, Belege in echte Ausgaben und ungeklärte Abflüsse trennen und Adhäsionsantrag vorbereiten.

Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Die bisherige Aktenlage lässt eine abschließende Stellungnahme noch nicht zu, weil zentrale Beweismittel entweder nur zusammengefasst wiedergegeben oder technisch nicht nachvollziehbar dokumentiert sind.

Sobald die Nachlieferungen vorliegen, wird eine geordnete Stellungnahme nach Tatsachenkern, Beweiswert, rechtlicher Einordnung und Verfahrensziel eingereicht.

Konkrete Anträge und Bitten

- Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.
- Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.
- Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.
- Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

Taktischer Hinweis

Der Entwurf ist bewusst kurz gehalten. Er sichert den nächsten Schritt, ohne eine Sachversion festzuschreiben, die später nach Akteneinsicht korrigiert werden müsste.

Datei

Office-Dokument: 11_kassenpruefungsbericht_2026-01-15.docx

Kassenprüfungsbericht 2024/2025

SV Nordpark Kassel e.V.

Am Auedamm 30, 34121 Kassel

Kassenprüfung durch die gewählten Kassenprüfer Wolfgang Trautmann und Beate Sillge

Prüfungsdatum: 15. Januar 2026

zur Ermittlungsakte: Js-Az. 42 Js 3771/26 StA Kassel | Bl. 24-29 d. A.

1 Gegenstand und Grundlagen der Prüfung

1.1 Geprüft wurden das Kassenbuch, die Kontoauszüge des Vereinskontos bei der Kasseler Sparkasse sowie die vorgelegten Belege für die Geschäftsjahre 2024 und 2025.

1.2 Das Kassenbuch wurde im gesamten Prüfungszeitraum allein vom damaligen Schatzmeister Peter Schulte geführt. Eine Vier-Augen-Kontrolle bei Barverfügungen war nicht eingerichtet.

1.3 Der zusammengeführte Abgleich der Barabhebungen mit den anerkannten Belegen ist als strukturierte Aufstellung zur Akte genommen (Datei 10_kassenbuch_kontoabgleich.csv).

2 Feststellungen zu den Barabhebungen

2.1 Im Prüfungszeitraum wurden vom Vereinskonto dreizehn Barabhebungen getätigt. Die Summe der Barabhebungen beträgt 71.500,00 Euro.

2.2 Die Abhebungen erfolgten teils am Geldautomaten, teils am Schalter; die Schalterverfügungen sind mit der Unterschrift des Schatzmeisters belegt.

3 Feststellungen zu den Belegen

3.1 Für echte, dem Verein zuzuordnende Barausgaben liegen ordnungsgemäße Belege über insgesamt 22.880,00 Euro vor. Es handelt sich um Trikots, Turnier- und Meldegebühren, Schiedsrichterkosten, Fahrtkosten, Verbandsabgaben, Trainingslager, Platz- und Sanitätsmaterial sowie Ehrungen.

3.2 Darüber hinaus wurden drei Quittungen über zusammen 4.150,00 Euro vorgelegt, die nicht anerkannt werden können. Diesen fehlt ein Ausstellerfeld, sie weisen ein identisches Schriftbild auf, und eine Quittung ist eine Dublette zu einer bereits verbuchten Fahrtkostenrechnung.

4 Ermittlung des Fehlbetrags

4.1 Der Fehlbetrag ergibt sich aus der Differenz zwischen den Barabhebungen und den anerkannten Belegen: 71.500,00 Euro abzüglich 22.880,00 Euro.

4.2 Es verbleibt ein ungeklärter Fehlbetrag von 48.620,00 Euro. Die nicht anerkannten Quittungen über 4.150,00 Euro sind in diesem Betrag enthalten, da sie den Fehlbetrag nicht mindern.

5 Bewertung und Empfehlung

5.1 Für Barabhebungen in Höhe von 48.620,00 Euro fehlt ein nachvollziehbarer Nachweis einer Verwendung für den Verein.

5.2 Die Kassenprüfer empfehlen dem Vorstand, den früheren Schatzmeister unter Fristsetzung zur Vorlage der fehlenden Belege aufzufordern, den Vorgang vollständig zu dokumentieren und über eine Strafanzeige sowie die Geltendmachung eines Rückzahlungsanspruchs zu entscheiden.

gez. Wolfgang Trautmann (Kassenprüfer)

gez. Beate Sillge (Kassenprüferin)

Datei

Office-Dokument: 12_beschuldigtenvernehmung_schulte_2026-05-12.docx

Beschuldigtenvernehmung Peter Schulte (12. Mai 2026)

Polizei Kassel

Kriminalpolizeiinspektion, Kommissariat für Wirtschaftskriminalität

Grüner Weg 33, 34117 Kassel | Telefon: 0561 910-0

Tgb.-Nr.: KS/0091733/2026 | Js-Az.: 42 Js 3771/26 StA Kassel

Bl. 71-76 d. A.

Vernehmungsprotokoll (Beschuldigter)

Ort, Zeit: Polizei Kassel, Dienstzimmer 305, 12. Mai 2026, 10:00 bis 11:30 Uhr

Vernehmende: KHK Vollbrecht

Beschuldigter: Peter Schulte, geboren am 30.07.1964 in Kassel, Rentner, früherer Schatzmeister des SV Nordpark Kassel e.V., wohnhaft in Kassel

Anwesend: Rechtsanwalt Frank Osterloh als Verteidiger des Beschuldigten

Der Beschuldigte wurde darüber belehrt, dass es ihm freisteht, sich zur Sache zu äußern oder nicht auszusagen, und dass er jederzeit einen Verteidiger befragen kann (§ 136 StPO). Er erklärte nach Rücksprache mit seinem Verteidiger, aussagen zu wollen.

Der Beschuldigte gab an:

"Ich habe die Kasse des Vereins über zwölf Jahre geführt und war immer korrekt. Ich habe keinen Cent für mich behalten. Alles, was ich abgehoben habe, ist in den Verein geflossen.

Wir haben vieles bar bezahlt. Schiedsrichter wollen bar, Turniergebühren bei kleinen Turnieren bar, Trikots hat der Händler manchmal bar günstiger gemacht, die Fahrten der Jugend, Verpflegung bei Heimspielen, Bälle, Kleinzeug für den Platz. Ich bin oft in Vorleistung gegangen und habe mir das dann bar vom Konto geholt.

Das mit den Belegen ist mein Problem, das gebe ich zu. Ich hatte alles in zwei Ordnern zu Hause. Bei meinem Umzug im Herbst 2025 ist ein Ordner verschwunden, da waren die meisten Quittungen aus 2024 und 2025 drin. Deshalb kann ich nicht mehr alles vorlegen. Aber die Ausgaben waren echt."

Auf Vorhalt der Kontoauswertung (Bl. 24 ff. d. A.), wonach im Zeitraum 2024 und 2025 insgesamt 71.500 Euro bar abgehoben wurden, denen nur anerkannte Belege über 22.880 Euro gegenüberstehen: "Dass es so viel war, wusste ich nicht auswendig. Ich kann die 48.000 nicht im Einzelnen belegen, aber ich habe das Geld nicht genommen."

Auf Vorhalt der WhatsApp-Nachricht vom 19.04.2024, in der er schreibt, er habe sich Geld aus der Vereinskasse geliehen und zahle es zurück, wenn das Sponsoring komme: "Das war salopp geschrieben. Ich meinte damit, dass ich in Vorleistung war und mir das Geld zurückhole. Geliehen im eigentlichen Sinn habe ich es nicht."

Auf Vorhalt der bei der Durchsuchung gefundenen Umschläge mit Bargeld und des privaten Tabellenblatts: "Das Bargeld war privates Ersparnis. Das Tabellenblatt war meine eigene Übersicht, damit ich den Überblick behalte."

Auf Nachfrage, ob er die verlorenen Belege rekonstruieren könne, etwa durch Rechnungskopien der Lieferanten: "Das kann ich versuchen, aber bei den Barzahlungen an Schiedsrichter und kleine Turniere gibt es keine Kopien."

Der Verteidiger behält eine ergänzende schriftliche Stellungnahme vor.

Das Protokoll wurde dem Beschuldigten vorgelesen, von ihm genehmigt und unterschrieben.

gez. Peter Schulte (Beschuldigter)

gez. Osterloh, Rechtsanwalt (Verteidiger)

gez. Vollbrecht, KHK (Vernehmender)

Datei

PDF-Anhang: 09_originalanlage_behoerdenvermerk.pdf

Kassenprüfungsvermerk SV Nordpark Kassel

Staatsanwaltschaft Kassel, 42 Js 3771/26

Sonderprüfung 15.01.2026 durch Jutta Melzer und Dr. Volker Rehberg. Geprüft wurden Kontoauszüge, Barkasse, Sponsoringordner und digitale Tabellen.

Feststellung: Barabhebungen 2024/2025 insgesamt 73.400 Euro; belegte Ausgaben 24.780 Euro; Differenz 48.620 Euro.

Mehrere Quittungen tragen dieselbe Handschrift und runde Beträge. Zwei Lieferanten bestätigen auf Nachfrage nur Teilmengen.

Empfehlung: Strafanzeige, sofortige Kontovollmachtssperre, Sicherung aller Originalbelege und zivilrechtliche Rückforderung.

Feld	Eintrag
Bearbeiter	Staatsanwaltschaft Kassel
Bezug	Vereinskasse, Sponsoring und Untreue Kassel
Nächster Schritt	Schadensmatrix finalisieren, Arrestanregung prüfen, Belege in echte Ausgaben und ung